

0002741-90.2022.8.26.0309

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002741-90.2022.8.26.0309 - lauda
CONCLUSÃO

Aos 16 de agosto de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002741-90.2022.8.26.0309

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

PEDRO HENRIQUE TEODORO

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos,

PEDRO HENRIQUE TEODORO, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 155, parágrafos 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia 24 de julho de 2021, por volta das 23h30min, durante o período de repouso noturno, na Rua Silva Jardim, n. 25, bairro Vianelo Bonfiglioli, nesta cidade e comarca de Jundiaí, agindo em concurso com CLAUDEMIR RODRIGUES, caracterizado pelo prévio ajuste e unidade de desígnios entre eles, e mediante rompimento de obstáculo, teriam subtraído 02 (dois) televisores de 32 Polegadas, das marcas Samsung e Buster, avaliados em R\$ 800,00 (oitocentos reais) cada um, além da quantia de R\$ 29,75 (vinte e nove reais e setenta e cinco centavos) em moedas, pertencentes a Guilherme de Ângelo Augusto.

Oferecida e recebida a denúncia, inicialmente o réu não foi localizado para citação, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, bem como foi decretada sua revelia, em 26 de novembro de 2021. O processo original (nº

1501797-22.2021.8.26.0544) seguiu somente com relação ao acusado Claudemir, tendo sido os autos desmembrados com relação a Pedro Henrique. Posteriormente, o réu foi pessoalmente citado e apresentou resposta, revogando-se a revelia em 02 de maio de 2022 e, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, requereu seja uma das qualificadoras considerada como circunstância judicial desfavorável para o fim de fixar a pena-base acima do mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º, do artigo 155, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. A Defesa, por seu turno, em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a fixação de regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como o direito de recorrer em liberdade e a dispensa dos dias-multa e custas.

Relatados no essencial. DECIDO.

A materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 10/13, auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fl. 15, laudo pericial de fls. 234/237, bem como pelo depoimento pessoal da vítima e pela oitiva de duas testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu não foi interrogado em juízo, haja vista não ter comparecido para o ato, apesar de devidamente intimado, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.

Com efeito, o réu silenciou quando ouvido na polícia, situação essa que demonstra ter deixado de lado a primeira oportunidade de defesa que se abria para a sua autodefesa.

Conforme já decidido "... embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal de um inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência, não reservar-se para prestar esclarecimento apenas em Juízo."

De outro lado, ficou plenamente configurada, pelos depoimentos prestados em Juízo e também pela prova emprestada, às qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculos e ao concurso de agentes, uma vez que o réu foi ao escritório da vítima, juntamente com outro indivíduo, identificado como o corréu Claudemir Rodrigues, sendo que ingressaram no interior do imóvel mediante arrombamento.

Neste sentido, o laudo pericial de fls. 234/237 comprova que "o bocal da fechadura do portão metálico que vedava a parte frontal do imóvel e permitia o acesso a escada onde é possível subir para o segundo pavimento do imóvel, que apresentava sinais de rompimento (arrombamento). E as fechaduras das portas de vidro que permitiam acesso ao interior dos escritórios da Cecato Negócios Imobiliários e da Augusto Engenharia (que se localizavam no segundo pavimento do imóvel), que também apresentavam sinais de rompimento (arrombamento)."

Ademais, o depoimento judicial dos agentes públicos, ressaltado, foi coerente com as declarações por eles prestadas na fase policial, o que aumenta sua credibilidade, não abalada pela defesa.

Outrossim, nada há nos autos a indicar que as testemunhas tinham motivo precedente para incriminar o réu injustamente, com uma estória fantasiosa.

E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa, notadamente no tocante ao depoimento dos policiais militares envolvidos na prisão do acusado. Não há qualquer irregularidade na oitiva dos servidores, que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destitui-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para determinar a responsabilidade do acusado pelo furto praticado em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, contra o imóvel citado na denúncia, não havendo que se falar em tentativa, notadamente porquanto o réu foi abordado já fora da esfera de vigilância da vítima, há várias quadras do local do crime, somente após diligência da polícia militar.

Entretanto, em que pesem os argumentos expendidos pela Promotora de Justiça oficiante, tenho que a ação penal não procede com relação à causa de aumento relativa ao repouso noturno, pois esta não foi em nenhum momento evidenciada nos autos. Senão vejamos:

A causa de aumento decorrente do repouso noturno, não merece prosperar, notadamente por se tratar de furto em estabelecimento comercial, local não habitado, ao menos de seres vivos, sobre os quais recai a proteção jurídica descrita no parágrafo. Como é cediço, a majorante do repouso noturno somente deverá ser aplicada nos casos em que o furto é cometido em casa habitada ou em imóvel destinado à moradia, o que não é o caso dos autos, afastando-se, então, sua incidência.

Nesse sentido: "Circunstância agravante. Furto. Repouso noturno. Subtração praticada contra estabelecimento comercial. Inaplicabilidade do artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal."

Desse modo, a absolvição é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos, conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é primário e sem antecedentes criminais, pelo que fixo a pena-base em seu grau mínimo, estabelecendo-a em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa. Contudo, consoante a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual, nesta fase da dosimetria da pena, deve ser mantida a pena base fixada, a qual torno definitiva, ante a ausência

de modificadoras a considerar.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca.

Para a hipótese de descumprimento das condições impostas, o réu iniciará o cumprimento da pena no regime aberto, sendo-lhe facultado o direito de recorrer em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR PEDRO HENRIQUE TEODORO, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, por igual período, nos termos em que fixada pelo Juízo das Execuções Criminais da Comarca, tudo conforme fundamentação acima.

Ademais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA